

1519181-30.2020.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação culposa

Magistrado: Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Colares de Souza Ribeiro, foi objeto de furto registrado no BO 1504088/2019. Posteriormente, no exercício de atividade comercial, o acusado adquiriu o mencionado motor por meio de um grupo de whatsapp, sabendo que se tratava de produto de crime, já que o recebera de pessoa desconhecida e sem qualquer documentação ou recibo. Após uma denúncia anônima, policiais militares foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

3ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519181-30.2020.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519181-30.2020.8.26.0577

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação culposa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO RAFAEL APARECIDO DA ROSA

Juíza de Direito: Dra. Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Vistos.

BRUNO RAFAEL APARECIDO DA ROSA, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso no art. 180, § 1º, do Código Penal, porque em data precedente ao dia 14 de setembro de 2021, na Avenida Maria Cândida Delgado, 1124, Vila Cândida, em São José dos Campos, teria ocultado e, em momento anterior, adquirido o motor nº. 178F110116537735, avaliado em R\$ 7.000,00, pertencente ao veículo Fiat/Palio Fire Flex, cor prata, de placas DNZ6729, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, sabendo que se tratava de produto de crime.

Narra a denúncia que o veículo Fiat/Palio Fire Flex, cor prata, de placas DNZ6729, motor nº. 178F110116537735, de propriedade de Maria Aparecida Colares de Souza Ribeiro, foi objeto de furto registrado no BO 1504088/2019. Posteriormente, no exercício de atividade comercial, o acusado adquiriu o mencionado motor por meio de um grupo de whatsapp, sabendo que se tratava de produto de crime, já que o recebera de pessoa desconhecida e sem qualquer documentação ou recibo. Após uma denúncia anônima, policiais militares foram verificar um desmanche clandestino no local dos fatos, onde o motor foi apreendido, tendo sido o acusado conduzido à delegacia.

A denúncia foi recebida em 07 de dezembro de 2021 (fls. 81). Citado pessoalmente, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 102 e 107). Durante a instrução, a vítima foi ouvida, foram inquiridas testemunhas e o acusado foi interrogado.

Em debates, o promotor de justiça requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação de regime semiaberto. O defensor requereu a absolvição por insuficiências de provas e, em caso de condenação, que se reconhecesse a inexistência de atividade comercial, a receptação culposa e a fixação da pena no mínimo.

É o breve relatório.
Decido.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Em juízo, a vítima Maria Aparecida confirmou que seu veículo foi objeto de furto. Saiu com o carro e estacionou numa rua próxima do hospital onde trabalha. No dia seguinte, ao sair pela manhã, viu que o veículo não estava no local. Não recuperou o veículo. Tinha seguro. Foi ressarcida, mas demorou um pouco. Em 2021, foi chamada pela delegacia porque encontraram o motor do seu carro. A sua seguradora era a Tokio Marinho.

O policial militar David disse que estavam em patrulhamento pelo BAEP quando um transeunte os informou que perto dali havia um desmanche. Foram para o local, onde havia uma casa de zona rural. Havia vários veículos no local, mas sem notícia de ilícito. Depois que fizeram a vistoria nos veículos, perguntou se havia alguma peça de veículo. O acusado disse que tinha um motor. O motor estava sob um cobertor. Verificaram que o motor era de um veículo furtado. Ele revendia peças, mas não disse nada especificamente sobre o motor. Não se lembra de ele ter dito que usaria o motor num carro da família. O acusado disse que desmancharia os veículos para vender as peças. Não conhecia o acusado.

O policial militar Laércio prestou depoimento no mesmo sentido. Estavam em patrulhamento quando foram abordados por uma pessoa mais velha que lhes disse que perto dali havia um desmanche com venda de peças ilícitas. O transeunte forneceu o nome de um homem. Foram ao local, onde uma mulher os atendeu. Perguntaram pelo nome da pessoa referida pelo transeunte e ela disse que era marido dela. Ela autorizou-lhes a entrada. Havia vários veículos no local, mas sem notícia de ilícito. Perguntaram se havia mais alguma peça e ele disse que num cômodo interno havia o motor de veículo. Encontraram o motor. O acusado disse como o adquiriu e, questionado sobre estar seguro de que não era produto de ilícito, salvo engano, ele negou, mas depois admitiu que o motor tinha algo de ilícito. Consultaram e verificaram que o motor era de um veículo furtado. Foram para a delegacia e passaram a situação para o delegado. O local era uma área rural. A casa dele ficava no local. Os veículos estavam em processo de desmanche. Não se lembra de quantos veículos havia no local.

Na delegacia de polícia, o acusado alegou que adquiriu o motor por meio do aplicativo de grupos de whatsapp, pagando a importância de R\$500,00, de um indivíduo de Caçapava conhecido pelo vulgo "Alemão". Não possui mais dados qualificativos dele para informar, haja vista que só teve contato com ele na ocasião da aquisição do motor. Na data da compra, ocorrida uns dois meses antes da apreensão pela polícia, o motor foi entregue em sua residência e o preço foi pago em dinheiro. Não sabia da origem ilícita. Acreditou quando o vendedor lhe disse que o motor era originário de sucata e que a nota fiscal seria entregue na semana seguinte. Ele disse que, devido à pandemia, o escritório estava fechado e que lhe entregaria a nota assim que o reabrissem. Acreditando no vendedor e não tendo como consultar o DETRAN, que estava fechado, deixou o motor guardado em sua residência,

para que tal procedimento fosse feito em momento oportuno. Declara que comprou o motor para instala-lo no veículo da sua mãe, que possuía um veículo do mesmo modelo, um veículo da marca Fiat. modelo Palio, 1.0 Fire, que estava parado por problemas mecânicos (motor fundido). Não comprou o motor para revendê-lo.

Interrogado em juízo, o acusado disse que estava fazendo o jantar quando os policiais chegaram. Eles disseram que ali funcionava um desmanche. No local, moram vários familiares seus. Só havia dois veículos no local. As peças eram dos carros que estavam lá. Nunca mexeu com desmanche. Comprou o motor por meio de um grupo de whatsapp para o seu uso. Guardou o motor dentro de casa para não estragar. Comprou o motor por R\$ 1.000,00. Pagou R\$ 500,00 e iria pagar o restante quando recebesse a nota. O DETRAN estava fechado durante a pandemia. Se soubesse que o motor era roubado, teria apagado o número do motor. Não tinha como fazer a consulta. Viu o anúncio no Facebook. Pediu as informações pelo whatsapp. Tentou ligar para a pessoa depois que a polícia esteve na sua casa. Comprou o motor em setembro de 2020. É servente de pedreiro. Só havia dois veículos no local, um Golf e um Corsa. Esses carros não são seus. Permitiu que amigos deixassem os carros lá. Usa o carro para guardar objetos velhos. Tem 35 anos. Tirou o capô de um dos veículos para lixar, pois o capô estava no tempo. Não conhecia os policiais. Possui um veículo Palio, que está em nome da sua mãe. Comprou o motor para usar no veículo.

A prova convence sobre a prática do delito pelo acusado.

É fato incontroverso que o acusado adquiriu e recebeu o motor proveniente de um veículo furtado.

As circunstâncias da aquisição indicam que ele sabia da origem ilícita. Ele adquiriu o veículo por meio de um grupo de whatsapp, de uma pessoa desconhecida, cuja qualificação não forneceu, e desacompanhado de qualquer documento.

Não há prova, no entanto, de que no local funcionasse um desmanche clandestino. Os veículos encontrados no local não tinham proveniência ilícita. Os policiais não especificaram quantos veículos eram e o acusado afirmou que havia somente dois. Além disso, o acusado comprovou que a mãe dele possui um veículo Pálio, compatível com o motor adquirido (fls. 142).

Assim, o acusado deve ser condenado pelo crime de receptação dolosa, mas, não havendo prova de que a receptação se deu no exercício de atividade comercial, deve ser reconhecida a forma simples do delito.

Passo a dosar a pena.

Pena-base: não havendo circunstâncias judiciais a justificarem a fixação da pena-base acima do mínimo, fixo-a em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa; Agravantes e atenuantes: o acusado é primário, pois a pena da condenação anterior foi extinta em 2013; Causas de aumento e diminuição da pena: não há.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena de prisão por uma prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, em favor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de São José dos Campos.

Para a hipótese de descumprimento, fixo o regime inicial aberto.

Posto isso, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva e CONDENO o acusado BRUNO RAFAEL APARECIDO DA ROSA às penas de 01 ano de reclusão, substituída conforme fundamentação, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no art. 180, caput, do Código Penal.

Condeno ainda o acusado ao pagamento de taxa judiciária no valor de 100 UFESPs.

P.I.C.

São José dos Campos, 12 de dezembro de 2022.